

0001068-24.2017.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... para a prática do crime de tráfico de drogas, porque ele estava sendo utilizado para comunicação dos traficantes (fls. 4/8 = 85/90, 23/24 = 99/100, 26/28 = 102/104), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexos de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0001068-24.2017.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 3566/2017 - 1º Distrito Policial de Mauá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YNGRIND LUCAS SOARES DOS SANTOS

Data da Audiência:

14/07/2022

Em 14 de julho de 2022 às 15h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, a acusada e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente a ré Yngrind Lucas Soares dos Santos. Presente o Advogado, Dr. Victor Araujo da Silva (439.533 OAB/SP). Presente a testemunha Sandra Cristina Pereira de Oliveira. Ausente a testemunha Rosana Ramos. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo

Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a testemunha presente, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Rosana, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com a acusada antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogada a ré. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, pela Dra. Promotora de Justiça foi oferecido o aditamento da denúncia para corrigir erro material contido na denúncia, acrescentando que a denunciada tentou ingressar no estabelecimento prisional com 2 (dois) chips da operadora telefônica TIM, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 23/24). Pela defesa não houve oposição ao aditamento da denúncia. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "1) Considerando a manifestação do Ministério Público e a ausência de oposição pela defesa, recebo o aditamento proposto, nos termos do art. 384 do CPP, realizando desde logo a leitura de seus termos à acusada". 2) Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. YNGRIND LUCAS SOARES DOS SANTOS, qualificado às fls. 14 = 96 e 20, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 20 de maio de 2017, por volta de 10h:45min, no Centro de Detenção Provisório de Mauá, situado na Avenida Papa João, XXIII, nº 3905, Vila Carlina - Região do Planejamento 2, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo, oculta em seu órgão genital, para entrega a consumo de terceiros, ainda que em caráter gratuito, 1 invólucro plástico contendo aproximadamente 75,6 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha (Item 1), substância entorpecente ilícita que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 = 99/100, laudo de constatação de fls. 26/28 = 102/104 e laudo toxicológico de fls. 55/57 (fls. 135/137). Outrossim, YNGRIND LUCAS SOARES DOS SANTOS, já qualificada nos autos, também foi denunciada como incurso no artigo 349-A, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, tentou promover a entrada de dois chips (aditamento nesta audiência) telefônico da TIM (auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 = 99/100), sem autorização legal, em estabelecimento prisional, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade de agente (fls. 135/137). Foi concedido a acusada os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 119/121). A denúncia foi oferecida (fls. 134) e recebida em relação ao crime de favorecimento real (fls. 138/139). A ré foi citada e notificada (fls. 160) e apresentou defesa preliminar (fls. 166/175). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 186/190). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Sandra Cristina Pereira de Oliveira (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório da ré Yngrind Lucas Soares dos Santos (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Rosana Ramos (termo de audiência) e foi aditada a denúncia para constar que a ré tentou ingressar com dois chips, a defesa não se opôs, o aditamento foi deferido e a ré reinterrogada. Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Rosana Ramos (fls. 9 = 91) e Sandra Cristina Pereira de Oliveira (fls. 11 = 94), e a ré Yngrind Lucas Soares dos Santos (fls. 12/13 = 94/95). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou

pela condenação da ré e o regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa da ré Yngrind, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, o reconhecimento da causa de diminuição previstas no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 3 = 85). Auto de exibição e apreensão (fls. 23/24 = 99/100). Laudo de constatação provisória (fls. 26/28 = 102/104). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 55/57). Folha de antecedentes (fls. 106/107). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3 = 85), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24 = 99/100), laudo de constatação provisória (fls. 26/28 = 102/104), exame químico toxicológico definitivo (fls. 55/57) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Judicialmente, a testemunha Sandra Cristina Pereira de Oliveira disse que: a) neste dia tivemos uma denúncia que ela estava levando para a unidade algo introduzido; b) em busca nada foi realizado; c) ele consentiu em fazer o Raio-X; d) foi perguntado se ela tinha alguma coisa consigo, ela disse que sim; e) dissemos que ela iria passar pelo cirurgião e ela disse que ela mesmo tiraria; f) ela foi visitar o seu companheiro Roni; g) a introdução foi no canal vaginal; h) no hospital, ela tirou do canal vaginal um invólucro, chamamos a polícia militar e no criminológico foi constatado que ela tinha uma porção de maconha, dois chips e um extrato; i) a Rosana tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 11 = 94). Por fim, a ré Yngrind Lucas Soares dos Santos, ao ser interrogada, em juízo, disse que: a) eu introduzi na vagina dele, maconha e o chip para levar para o meu companheiro Roni, que estava no CDP de Mauá, porque ele tinha dívida; b) na visita eu vi que ele estava nervoso e ele disse que estavam ameaçando ele e até a nossa filha por dívida; c) estou muito arrependida, até hoje estou com outra pessoa, trabalho e não dependo dele (gravação audiovisual e fls. 12/13 = 94/95). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3 = 85), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24 = 99/100), laudo de constatação provisória (fls. 26/28 = 102/104), exame químico toxicológico definitivo (fls. 55/57), como também pelos depoimentos das testemunhas Sandra Cristina Pereira de Oliveira (gravação audiovisual e fls. 11 = 94) e Rosana Ramos (fls. 9 = 91), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão da ré Yngrind Lucas Soares dos Santos (gravação audiovisual e fls. 12/13 = 94/95), foi comprovado que a ré era companheira de Roni Vales de Souza, que estava detido no Centro de Detenção Provisório de Mauá, e tentou ingressar com dois chips telefônicos da TIM, uma porção de maconha, pesando 75,6g, e um extrato bancário, que estavam no interior da sua vagina, mas houve uma denúncia anônima e as testemunhas a detiveram, submeteram-na a uma Raio-X e ela retirou a droga, os chips e o extrato da sua vagina. A despeito do decidido no HC 619.776/DF, j. 20/04/2021, do Superior Tribunal de Justiça, citado no Informativo nº 693 do Superior Tribunal de Justiça, o chip é similar a aparelho telefônico, portanto considero a conduta típica. Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, pois a ré estava praticando o tráfico nas dependências de estabelecimento prisional,

conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Com relação ao crime de ingresso de celular, reconheço que o crime foi tentado, pois agentes penitenciárias detiveram a ré antes que ela ingressasse no Centro de Detenção Provisória com os dois chips, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Por fim, reconheço o concurso material de crimes, pois com mais de uma ação o réu produziu mais de um resultado, contra bens jurídicos diversos, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação da ré Yngrind Lucas Soares dos Santos, pela prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com o crime de tentativa de ingresso de chip em estabelecimento prisional, previsto no 349-A, combinado com o artigo 14, inciso II,

ambos do Código Penal. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. a) Em relação ao crime de tráfico de drogas: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (1 porção de maconha, pesando 75,6g - fls. 23/24 = 99/100, 26/28 = 102/104 e 55/57) não permitem aumentar a pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 106/107). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravante a ser apreciada. Deixo de reduzir a sua pena, em decorrência da confissão da ré (gravação audiovisual) e de ela ser menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 4 = 86 e 14), porque ainda se encontra no mínimo legal e não pode ser aquém do mínimo, nesta fase de aplicação da pena, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena em 1/6, porque a ré estava praticando o crime nas dependências de estabelecimento prisional, conforme já fundamentado, passando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. b) Em relação ao crime de ingresso de chip em estabelecimento prisional: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (3 meses de detenção), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 106/107). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravante a ser apreciada. Deixo de reduzir a sua pena, em decorrência da confissão da ré (gravação audiovisual) e de ela ser menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 4 = 86 e 14), porque ainda se encontra no mínimo legal e não pode ser aquém do mínimo, nesta fase de aplicação da pena, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas, mas reduzo a sua pena em 1/3, em virtude do crime ser tentado, totalizando a pena da ré Yngrid Lucas Soares dos Santos, em 2 meses de detenção. A pena foi reduzida no mínimo legal, porque o iter criminoso foi percorrido na sua integralidade, caso a ré tivesse entrado no estabelecimento prisional, o crime ter-se-a consumado (como já demonstrado acima). Conforme já reconhecido o concurso material de crimes, como as penas que totalizam 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, 2 meses de detenção, e 194 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, a ré não é reincidente e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ela ao réu (fls. 106/107), além de se tratar apenas de pequena quantidade de maconha (1 porção de maconha, pesando 75,6g - fls. 23/24 = 99/100, 26/28 = 102/104 e 55/57). Entendo que não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito no crime de tráfico de drogas, mas, excepcionalmente, para que a pena da ré não se restrinja ao comparecimento mensal ao Fórum para justificar as suas atividades, o que geraria a sensação de impunidade, já que não houve a instituição do regime albergue pelo Estado (artigo 203 da Lei nº 7.210/1984), substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à

comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, a ré não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela (fls. 106/107), nos termos do artigo 44 do Código Penal. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 15 = 97). O dois chips de telefone celular apreendido (fls. 23/24 = 99/100), foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, porque ele estava sendo utilizado para comunicação dos traficantes (fls. 4/8 = 85/90, 23/24 = 99/100, 26/28 = 102/104), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexos de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Caso o contrário oficie-se ao FUNAD para que ele se aposse do bem. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 23/24 = 99/100, 26/28 = 102/104 e 55/57). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO a ré YNGRIND LUCAS SOARES DOS SANTOS (R.G. nº 56.528.565/SP - filho de Daniel Soares dos Santos e Angelica Aparecida dos Santos Lucas - fls. 12/13, 14 = 96 e 20), pela prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com o crime de tentativa de ingresso de chips em estabelecimento prisional, previsto no 349-A, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 2 meses de detenção, no regime inicial aberto, além de 194 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo a ré o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, a ré aguardou todo o trâmite processual solta (fls. 119/121). A ré arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objeto apreendido, se o valor for irrisório, ou oficie-se ao FUNAD para que o bem lhe seja entregue; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome da ré no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pela defesa e pela ré foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pela ré. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação." NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.